

BASE COMPLETA
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

M05

ATOS, TERMOS, PRAZOS, CUSTAS E COMUNICAÇÃO PROCESSUAL

TEORIA COMPLETA + 10 QUESTÕES

Fonte-base validada
F06 - Gustavo Deitos - 83 páginas

Material reorganizado a partir do conteúdo já validado nesta conversa. Sem atualização jurídica externa silenciosa.

OUTUBRO 2026 | OFFLINE | NÃO PUBLICADO

1. VISÃO GERAL

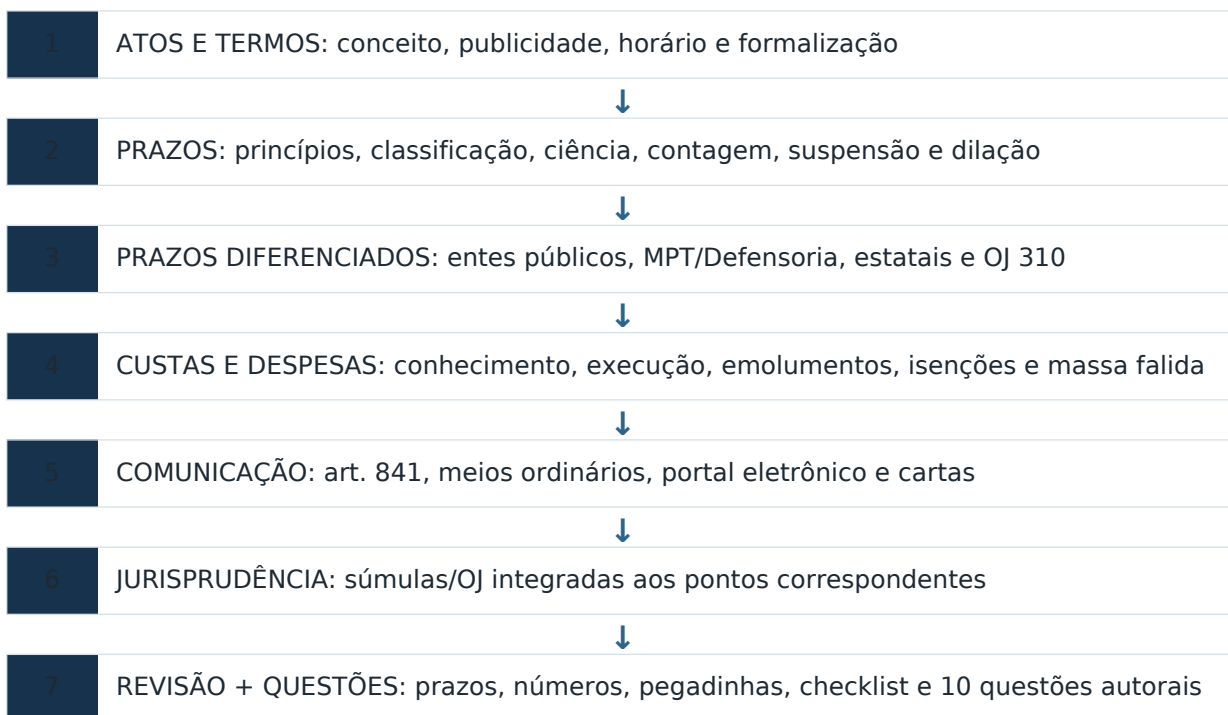
Este módulo reúne as regras gerais que estruturam a prática processual trabalhista antes de qualquer procedimento específico: forma dos atos, regime dos prazos, custas/despesas e comunicação processual. A importância prática é direta: um recurso pode ser tempestivo ou intempestivo por causa da forma de ciência; uma notificação pode ser válida ou inválida conforme o meio; e o regime de custas muda entre conhecimento e execução.

A ligação com outros módulos é deliberadamente controlada. Justiça gratuita aparece apenas no efeito sobre custas (aprofundamento no M4); PJe e Lei 11.419/2006 aparecem somente onde interferem na comunicação e contagem (M6); rito sumaríssimo e reclamação apenas no necessário para a notificação (M8); audiência apenas nos prazos/comunicação/custas por ausência (M9); honorários ficam fora do desenvolvimento (M11).

FONTE E MÉTODO

A teoria abaixo preserva o conteúdo já validado da F06, inclusive seus números, exemplos e ressalvas. Não houve atualização jurídica externa silenciosa. Onde há dúvida ou possível desatualização, o material sinaliza LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA.

2. MAPA DO MÓDULO



3. TEORIA COMPLETA

3.1 Atos e termos processuais

Conceito-chave. A F06 parte dos fatos jurídicos processuais, isto é, acontecimentos capazes de criar, modificar ou extinguir situações processuais. Dentro desse gênero, os atos processuais são manifestações de vontade aptas a produzir efeitos dentro do processo.

Quem pratica. Partes, juiz, auxiliares da Justiça e terceiros intervenientes podem praticar atos processuais. A fonte exemplifica com petição inicial, contestação, manifestação, sentença, decisão interlocutória, réplica e laudo pericial.

ENTENDA DE VERDADE

O foco não é decorar uma lista de atos, mas reconhecer que cada manifestação processual precisa respeitar forma, momento e meio de comunicação. É justamente essa conexão que leva aos prazos e às consequências processuais.

3.1.1 Art. 770 da CLT: publicidade, dias e horário

A regra apresentada é a publicidade dos atos, ressalvada a restrição fundada em interesse social. Quanto ao tempo, a fonte destaca a realização em dias úteis, das 6h às 20h.

EXCEÇÃO IMPORTANTE

Penhora em domingo ou feriado pode ocorrer quando houver autorização expressa do juiz ou presidente. Não transforme a regra de horário em proibição absoluta de toda atividade eletrônica fora da faixa: a F06 não trata isso como nulidade automática.

3.1.2 Arts. 771 a 782: formalização e autos

Dispositivo	Núcleo preservado da F06
Art. 771	Atos/termos escritos por meios tradicionais; a própria fonte observa obsolescência prática diante da digitalização.
Art. 772	Assinatura a rogo: impossibilidade justificada, ausência de procurador e duas testemunhas presentes.
Art. 773	Termos de movimentação processual, aproximados pela fonte dos registros eletrônicos internos no PJe.
Art. 777	Peças, documentos, petições e razões formam os autos.
Arts. 778-779	Parte consulta autos; carga de autos físicos é prerrogativa do advogado regularmente constituído nos limites apresentados.
Art. 780	Desentranhamento após o fim do processo, ficando traslado.
Art. 781	Certidões podem ser requeridas; em segredo de justiça dependem de despacho.
Art. 782	Isenção de selo, com observação de desuso prático.

LACUNA DE FONTE

A F06 não constrói teoria autônoma extensa de “termo processual”. Por fidelidade, este módulo não cria distinção doutrinária externa que não tenha sido sustentada pela fonte.

3.2 Prazos processuais

Prazo processual é o espaço temporal para prática ou espera de determinado ato. A F06 organiza o tema por princípios, classificações, forma de ciência e método de contagem.

3.2.1 Princípios

Princípio	Sentido no módulo
Utilidade	O prazo deve permitir prática consciente e útil do ato.
Continuidade	Uma vez iniciado, suspensão/interrupção exigem fundamento.
Inalterabilidade	Não há modificação arbitrária; exceções dependem de fundamento legal/judicial.
Peremptoriedade	Terminado o prazo, em regra perde-se a possibilidade de praticar o ato com os efeitos previstos.
Preclusão	Perda da faculdade processual por não exercício no momento adequado.

3.2.2 Suspensão x interrupção

	Suspensão	Interrupção
Efeito	Congela a contagem.	Faz a contagem recomeçar.
Após o evento	Prossegue do ponto em que parou.	Novo ciclo de contagem.
Pegadinha	Não “zera” o prazo.	Não é mera pausa.

A fonte ainda menciona, a título de exemplo subsidiário do CPC, possibilidade de prorrogação por até 2 meses em local de difícil transporte. Esse número é mantido como exemplo contextual, não como prazo geral do processo do trabalho.

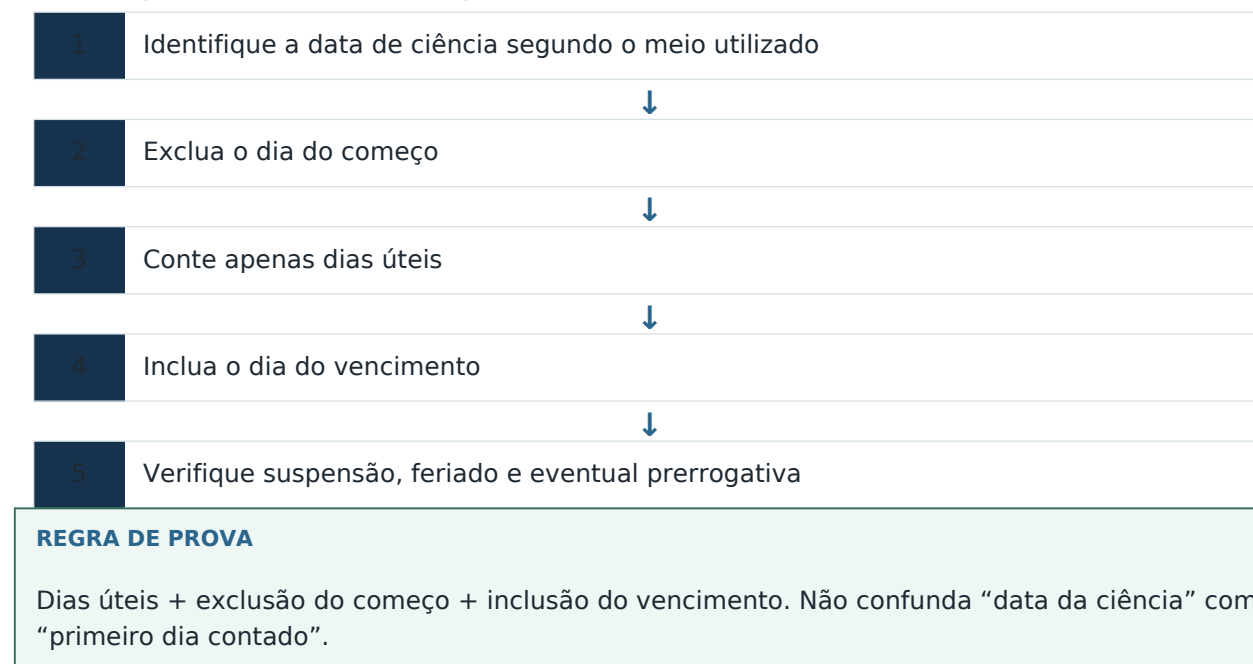
3.2.3 Classificação dos prazos

- Quanto à origem: legais ou judiciais.
- Quanto à alterabilidade: dilatatórios ou peremptórios.
- Quanto ao descumprimento: próprios ou impróprios.
- Quanto à titularidade: comuns ou particulares; particulares podem ser sucessivos.
- Quanto à dinâmica: de atuação ou de espera.

3.2.4 Ciência - art. 774

O ponto de partida depende do meio de comunicação. Na sistemática da fonte: ciência por Oficial de Justiça relaciona-se à entrega; via postal ao recebimento; edital produz ciência ficta; e a correspondência não entregue ou recusada deve ser devolvida pelo Correio ao Tribunal de origem em 48 horas. A F06 menciona faixa editalícia de 20 a 60 dias com base no CPC.

3.2.5 Regra central de contagem - art. 775



3.2.6 Prorrogação e adequação judicial

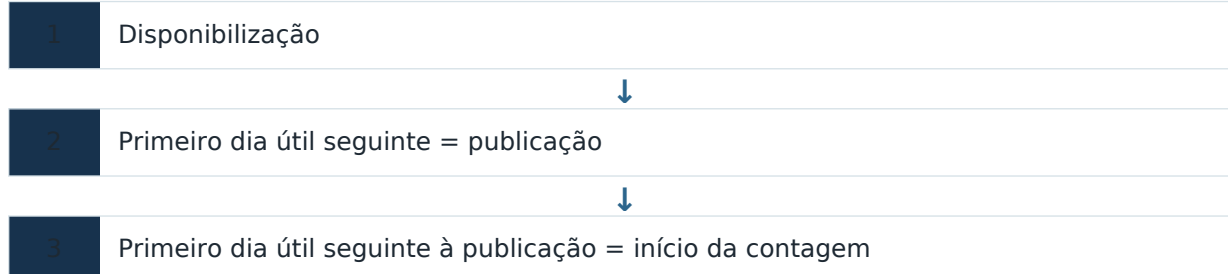
Conforme a fonte, o art. 775, §1º permite prorrogação pelo tempo estritamente necessário quando o juízo entender necessário ou houver força maior devidamente comprovada. O §2º é apresentado como base para dilatar prazos e alterar a ordem da produção de provas para adequar o procedimento às necessidades do conflito.

3.2.7 Suspensão de 20/12 a 20/01

PERÍODO-CHAVE

20/12 a 20/01, inclusive: suspensão dos prazos processuais e ausência de audiências/sessões de julgamento. A fonte diferencia esse período do recesso de 20/12 a 06/01.

3.2.8 DEJT - limite temático do M5



O aprofundamento técnico da Lei 11.419/2006, PJe, indisponibilidade, autos digitais e demais regras eletrônicas é reservado ao M6.

3.3 Prazos diferenciados

3.3.1 Fazenda Pública e entes abrangidos na F06

A fonte trabalha prerrogativas para União, Estados, DF, Municípios e respectivas autarquias/fundações públicas abrangidas pela regra específica, desde que observadas as condições indicadas. Para fins de prova do módulo:

- Art. 841: quinquídio de 5 dias convertido, na hipótese privilegiada, em intervalo mínimo de 20 dias.
- Recursos: prazo em dobro. Exemplos preservados: RO 8 -> 16; ED 5 -> 10.

3.3.2 MPT e Defensoria

A fonte apresenta prazo em dobro e intimação pessoal nos limites dos dispositivos por ela utilizados. Como o objetivo deste módulo é preservar a F06, não foram acrescentadas hipóteses externas não tratadas no material.

3.3.3 Estatais, ECT e OJ 310

Sociedades de economia mista e empresas estatais não recebem automaticamente as prerrogativas da Fazenda Pública. A F06 destaca a ECT como situação especial, com equiparação nos pontos nela trabalhados.

OJ 310/SDI-1

Entendimento: a dobra prevista no CPC para litisconsortes com advogados diferentes não se aplica ao processo do trabalho.

Regra prática: a existência de patronos distintos não basta para dobrar o prazo.

Pegadinha: não importar automaticamente a regra civil.

3.4 Jurisprudência dos prazos

SÚMULA 1/TST

Entendimento: a fonte trabalha a intimação/publicação na sexta-feira e a repercussão sobre o início da contagem.

Regra prática: A contagem segue o primeiro dia útil subsequente, observada a existência de expediente.

Pegadinha: Não confundir sexta-feira com primeiro dia contado quando a regra desloca o início.

SÚMULA 262/TST

Entendimento: notificação/intimação no sábado segue lógica própria; a fonte também associa a súmula à suspensão recursal no contexto indicado.

Regra prática: Primeiro dia útil seguinte marca o início; o dia útil subsequente é o primeiro dia contado na explicação da F06.

Pegadinha: Sábado não é contado como primeiro dia.

SÚMULA 385/TST

Entendimento: a parte tem o ônus de comprovar o feriado local.

Regra prática: A F06 registra 5 dias para saneamento quando o feriado foi alegado mas não comprovado inicialmente.

Pegadinha: Não presumir feriado local.

SÚMULA 387/TST

Entendimento: uso de fac-símile exige apresentação dos originais em 5 dias na sistemática reproduzida.

Regra prática: A contagem segue a lógica específica da súmula explicada pela fonte.

Pegadinha: Não contar mecanicamente da data do envio antecipado.

3.5 Custas, emolumentos e despesas

3.5.1 Custas no processo de conhecimento - art. 789

A regra geral apresentada é de 2%, com mínimo de R\$ 10,64 e máximo de quatro vezes o limite máximo dos benefícios do RGPS. Como esses valores são reproduzidos da F06 de 2022, devem ser lidos como valores históricos da fonte até futura auditoria externa.

Hipótese	Base segundo a F06
Acordo	valor do acordo
Condenação	valor da condenação
Extinção sem mérito / improcedência total	valor da causa
Procedência em declaratória/constitutiva	valor da causa
Valor indeterminado	valor arbitrado pelo juiz

Momento: sem recurso, o vencido paga após o trânsito em julgado; havendo recurso, pagamento e comprovação devem ocorrer dentro do prazo recursal. Em acordo, na ausência de ajuste diverso, a fonte trabalha divisão igual das custas. Em dissídios coletivos, a F06 indica responsabilidade solidária dos vencidos e 2% sobre o valor arbitrado.

3.5.2 Custas na execução - art. 789-A

DIFERENÇA ESTRUTURAL

A execução não usa como regra geral os 2% do conhecimento. A F06 destaca responsabilidade do executado e pagamento ao final da execução.

Ato/hipótese	Valor reproduzido pela F06
Arrematação, adjudicação ou remição	5%, limitado a R\$ 1.915,38
Oficial de Justiça - urbana	R\$ 11,06
Oficial de Justiça - rural	R\$ 22,13

Ato/hipótese	Valor reproduzido pela F06
Agravo de instrumento	R\$ 44,26
Agravo de petição	R\$ 44,26
Embargos à execução / terceiro / arrematação	R\$ 44,26
Recurso de revista	R\$ 55,35
Impugnação à sentença de liquidação	R\$ 55,35
Armazenagem	0,1% ao dia do valor da avaliação
Contador	0,5%, limitado a R\$ 638,46

A fonte ressalta que recursos na execução não ficam condicionados ao pagamento antecipado dessas custas, pois o regime apresentado é de pagamento ao final.

3.5.3 Emolumentos - art. 789-B

A regra central é simples: o requerente suporta os emolumentos.

Serviço	Valor reproduzido pela F06
Autenticação de traslado	R\$ 0,55 por folha
Fotocópia	R\$ 0,28 por folha
Autenticação de peça	R\$ 0,55 por folha
Cartas	R\$ 0,55 por folha
Certidões	R\$ 5,53 por folha

3.5.4 Sindicato, justiça gratuita, isenções e massa falida

Na sistemática explicada pela F06, a responsabilidade solidária do sindicato por custas depende de sua intervenção, derrota do trabalhador e ausência de justiça gratuita. A justiça gratuita é tratada aqui apenas pelo reflexo sobre custas; a teoria completa permanece no M4.

A fonte destaca isenções para os sujeitos abrangidos pelo art. 790-A e beneficiários indicados, além do MPT. Empresas públicas e sociedades de economia mista não recebem automaticamente a isenção; a ECT é novamente tratada como situação especial.

SÚMULA 86/TST

Entendimento: a massa falida não sofre deserção pela falta de antecipação de custas/depósito nos termos reproduzidos; a empresa em liquidação extrajudicial não recebe o mesmo tratamento.

Regra prática: Diferenciar antecipação de custas de isenção definitiva.

Pegadinha: Não equiparar massa falida e liquidação extrajudicial.

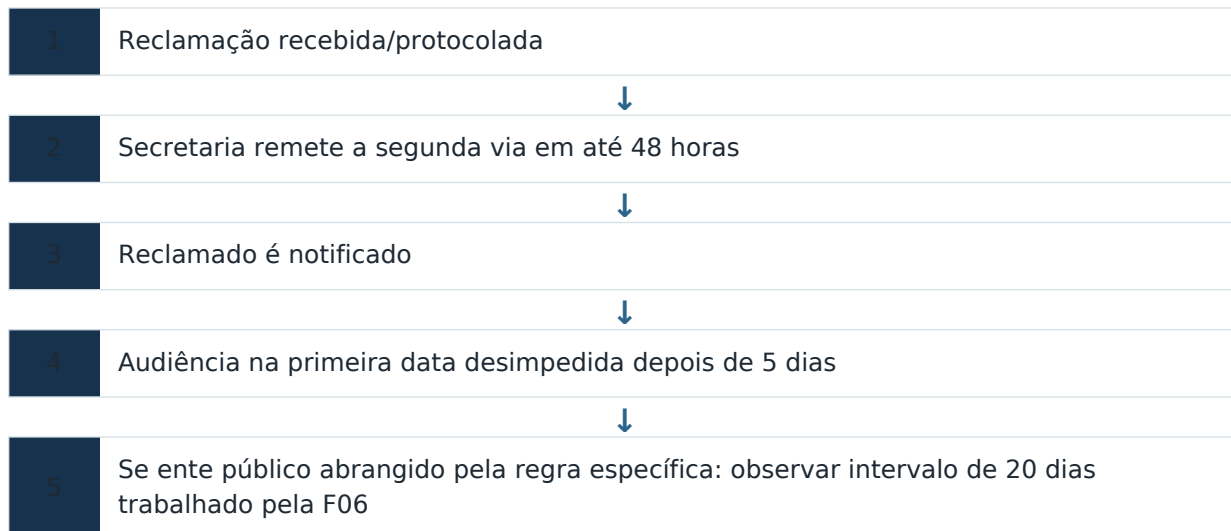
3.5.5 Ausência do reclamante - ponto do gabarito comentado

O gabarito comentado da fonte inclui a regra de 15 dias para o reclamante demonstrar motivo legalmente justificável da ausência no contexto ali trabalhado. O M5 conserva esse ponto apenas porque combina custas + prazo. O regime completo da audiência, revelia, confissão e dinâmica procedimental pertence ao M9.

3.6 Comunicação dos atos processuais

Comunicação processual é o mecanismo formal pelo qual se dá ciência de uma providência que deve ser praticada ou de um ato já praticado. Em prova, o tema normalmente exige identificar meio + momento da ciência + prazo subsequente.

3.6.1 Notificação inicial - art. 841



3.6.2 Meios ordinários e sumaríssimo

A ordem pedagógica trabalhada pela apostila é: Correios, depois Oficial de Justiça nas hipóteses de frustração/não atendimento, e edital nas situações admitidas. No procedimento sumaríssimo, a F06 destaca a impossibilidade de notificação inicial por edital.

SÚMULA 16/TST

Entendimento: presunção de recebimento da notificação postal em 48 horas depois da postagem.
Regra prática: Trata-se de presunção relativa e associada ao envio ao endereço correto.
Pegadinha: Não confundir com as 48 horas que a Secretaria possui para remeter a notificação inicial.

3.6.3 Portal eletrônico - limite temático

Para usuário cadastrado, a fonte trabalha: consulta = ciência; se a consulta ocorrer em dia não útil, considera-se realizada no primeiro dia útil seguinte; a consulta deve ocorrer em até 10 dias corridos do envio; se não houver consulta, a intimação é considerada realizada ao final do período, segundo a sistemática reproduzida.

FRONTEIRA M5/M6

Aqui interessa somente o efeito da comunicação eletrônica sobre a ciência e a contagem. A Lei 11.419/2006 e o PJe em profundidade pertencem ao M6.

3.6.4 Comunicação entre órgãos

Instrumento	Função
Carta precatória	cooperação entre órgãos jurisdicionais brasileiros sem relação hierárquica.
Carta rogatória	cooperação entre jurisdição brasileira e estrangeira.
Carta de ordem	tribunal determina atuação a órgão hierarquicamente inferior.
Carta arbitral	juízo arbitral solicita atuação do Poder Judiciário.

3.6.5 Intimação pessoal

A F06 destaca intimação pessoal para MPT, Advocacia Pública e Defensoria Pública nos limites por ela apresentados. Publicação ordinária em Diário não é tratada como equivalente à intimação pessoal.

3.7 Outros enunciados jurisprudenciais integrados

SÚMULA 427/TST

Entendimento: havendo pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, publicação em nome de outro pode gerar nulidade, ressalvada a questão do prejuízo.

Regra prática: Confira a indicação expressa do patrono.

Pegadinha: A existência de vários advogados não torna indiferente o pedido expresso.

SÚMULA 197/TST

Entendimento: na situação descrita pela fonte, parte intimada e ausente na audiência de prosseguimento para sentença tem prazo recursal contado da publicação.

Regra prática: Relacionar presença/ausência, ciência e início do prazo.

SÚMULA 30/TST

Entendimento: se a ata não for juntada em 48h da audiência de julgamento, a fonte relaciona o prazo recursal à intimação da sentença.

Regra prática: O número de 48h aqui tem função própria.

SÚMULA 53/TST

Entendimento: a F06 reproduz a orientação sobre contagem do prazo para custas a partir da intimação do cálculo, mas sinaliza sua superação prática no regime por ela explicado.

Regra prática: Manter como conteúdo histórico da fonte, com ressalva expressa.

Pegadinha: Não aplicar mecanicamente sem futura auditoria de atualização.

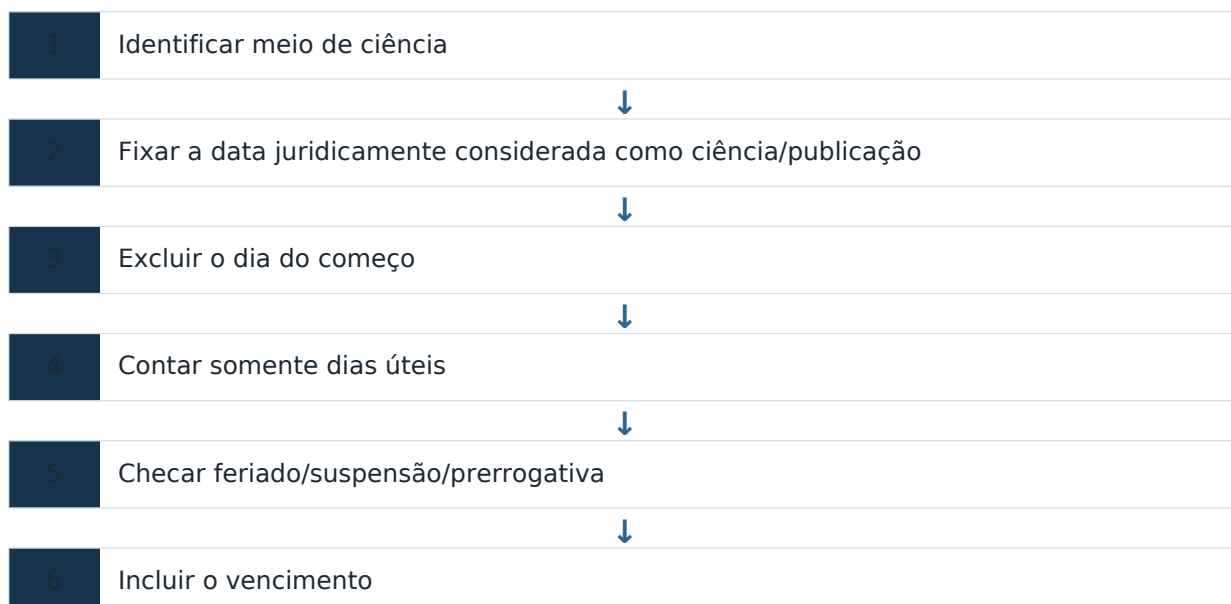
SÚMULA 36/TST

Entendimento: em ações plúrimas, a fonte trabalha custas calculadas sobre o valor global.

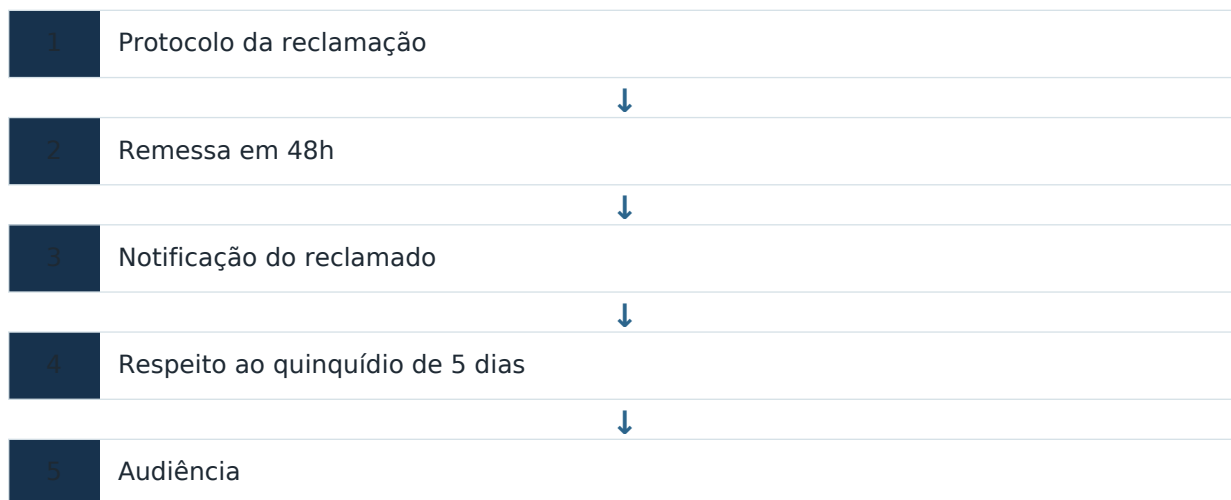
Regra prática: Ligar a regra à base de cálculo.

4. FLUXOS PROCESSUAIS

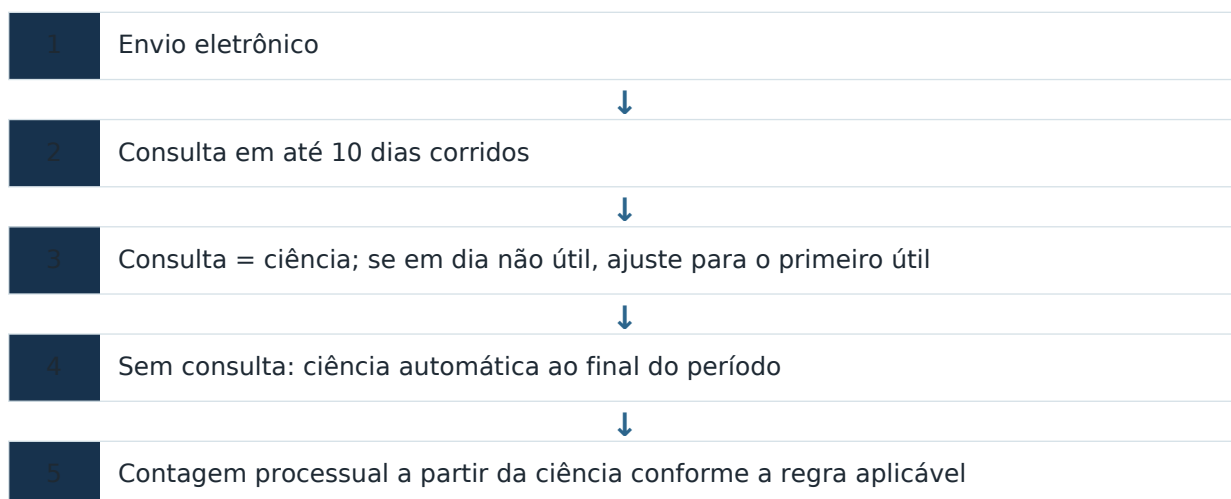
4.1 Contagem de prazo



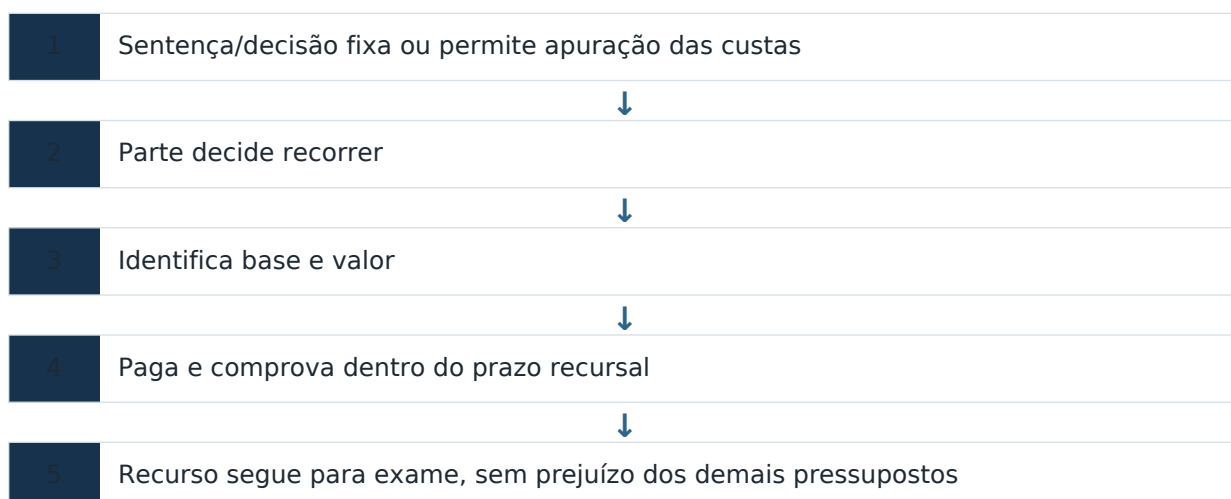
4.2 Notificação inicial



4.3 Portal eletrônico



4.4 Custas para recorrer



5. NÃO CONFUNDA - COMPARATIVOS

Tema	Instituto 1	Instituto 2	Diferença decisiva
Tempo	Suspensão	Interrupção	pausa e retoma x reinicia
Custas	Conhecimento	Execução	2% como regra geral x regime próprio/pagamento ao final
Ciência	Correios	Portal	presunção postal x consulta/janela de 10 dias
Pessoas públicas	Fazenda/entes abrangidos	Estatais	prerrogativas específicas x ausência de automaticidade
Cooperação	Precatória	Rogatória	nacional x internacional
Cooperação	Ordem	Arbitral	hierarquia judiciária x arbitragem->judiciário

6. PRAZOS DO MÓDULO

Prazo/período	Aplicação	Observação
6h-20h	horário dos atos	regra temporal do art. 770
até 2 meses	exemplo de dificuldade de transporte	exemplo subsidiário da fonte, não prazo geral
5 dias	exemplo do art. 800	incompetência territorial no exemplo trabalhado
48h	devolução postal frustrada	art. 774 na explicação da fonte
20-60 dias	faixa editalícia	menção subsidiária ao CPC
dias úteis	contagem	exclui começo; inclui vencimento
20/12-20/01	suspensão processual	inclusive
20/12-06/01	recesso	diferente da suspensão total
5 dias	art. 841	intervalo comum antes da audiência
20 dias	ente público abrangido	intervalo privilegiado apresentado
8->16	RO	exemplo de dobro
5->10	ED	exemplo de dobro
5 dias	Súmula 385	saneamento na forma explicada
5 dias	Súmula 387	originais do fac-símile
prazo recursal	custas	pagamento/comprovação para recorrer
15 dias	ausência do reclamante	ponto extraído do gabarito comentado
48h	remessa inicial	art. 841
10 dias corridos	portal eletrônico	consulta
48h	Súmula 16	presunção postal
48h	Súmula 30	ata/intimação da sentença no contexto da súmula

7. NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

- 6-20: horário dos atos.

- 48 + 5: remessa da notificação inicial + quinquídio antes da audiência.
- 20: intervalo privilegiado apresentado para ente público.
- 20/12-20/01: suspensão.
- 10 corridos: consulta no portal.
- 2%: regra geral de custas no conhecimento.
- 5: Súmula 385, Súmula 387 e diversos prazos que precisam ser distinguidos pelo contexto.
- 15: justificativa de ausência do reclamante no ponto do gabarito.

8. REVISÃO DE 5 MINUTOS

- 1 Atos processuais são manifestações com efeitos no processo. Regra temporal: dias úteis, 6h-20h; penhora em domingo/feriado exige autorização expressa.
- 2 Prazos: utilidade, continuidade, inalterabilidade, preempторiedade e preclusão. Contagem em dias úteis, exclui começo, inclui vencimento.
- 3 Suspensão congela; interrupção reinicia. De 20/12 a 20/01 há suspensão; recesso mencionado: 20/12 a 06/01.
- 4 DEJT: disponibilização -> publicação no primeiro útil -> início da contagem no útil seguinte.
- 5 Fazenda/entes abrangidos: 20 dias na hipótese indicada e prazo recursal em dobro; OJ 310 impede dobra só por advogados distintos.
- 6 Conhecimento: custas 2%, base variável, pagamento/comprovação no prazo recursal se houver recurso. Execução: regime próprio, executado, pagamento ao final.
- 7 Emolumentos: requerente. Massa falida: Súmula 86; não igualar a liquidação extrajudicial.
- 8 Art. 841: Secretaria remete em 48h; audiência após 5 dias. Sumaríssimo: sem edital.
- 9 Súmula 16: presunção relativa de recebimento em 48h após postagem. Portal: até 10 dias corridos para consulta.
- 10 Cartas: precatória nacional sem hierarquia; rogatória internacional; ordem tribunal->inferior; arbitral arbitragem->Judiciário.

9. MÓDULO EM 1 MINUTO

SÍNTESE FINAL

Atos: 6h-20h. Prazos: dias úteis, exclui começo e inclui vencimento; suspensão 20/12-20/01. DEJT: disponibilização, publicação e início em dias sucessivos úteis. Prazos privilegiados não alcançam toda estatal; OJ 310 afasta dobra por patronos distintos. Custas: 2% no conhecimento; execução com regime próprio e pagamento ao final; emolumentos pelo requerente. Comunicação: 48h para remessa + 5 dias antes da audiência; sumaríssimo sem edital; Súmula 16 = presunção postal de 48h; portal = 10 dias corridos.

10. O QUE DECORAR

- 6h-20h; dias úteis; excluir começo/incluir vencimento.
- 20/12-20/01; 48h + 5 dias; 20 dias na hipótese privilegiada.
- 10 dias corridos do portal; 48h da Súmula 16.
- 2% do conhecimento; execução ao final; emolumentos do requerente.
- Súmulas 16, 86, 262, 385, 387, 427 e OJ 310 como núcleo de prova.

- Sumaríssimo sem edital; empresas estatais sem prerrogativa automática.

11. PEGADINHAS

- 1 A ciência não é necessariamente o primeiro dia contado.
- 2 Sábado e sexta-feira exigem atenção às súmulas da fonte.
- 3 20/12-20/01 é suspensão; 20/12-06/01 é recesso mencionado.
- 4 DEJT tem três momentos: disponibilização, publicação e início da contagem.
- 5 Advogados diferentes não geram prazo em dobro no processo do trabalho.
- 6 Nem toda estatal possui prerrogativas da Fazenda; ECT aparece como situação especial.
- 7 Massa falida não é “isenta de tudo”.
- 8 Custas do conhecimento e da execução não têm o mesmo regime.
- 9 48h aparece em vários contextos diferentes.
- 10 Portal eletrônico usa 10 dias corridos, não a regra geral de dias úteis para essa janela de consulta.

12. ERROS QUE EU NÃO POSSO COMETER

- Contar a regra geral em dias corridos.
- Incluir o dia do começo ou excluir o vencimento.
- Confundir recesso com suspensão.
- Tratar disponibilização como publicação.
- Esquecer os 10 dias corridos do portal.
- Aplicar dobra por advogados distintos.
- Dar prerrogativas automáticas a qualquer estatal.
- Admitir edital no sumaríssimo.
- Tratar a Súmula 16 como presunção absoluta.
- Aplicar 2% como regra geral da execução.
- Aprofundar justiça gratuita, PJe, rito ou audiência fora das fronteiras do M5.

13. CHECKLIST FINAL

Cheque	Domínio esperado
[]	Explico ato processual e art. 770.
[]	Sei quando penhora em domingo/feriado é admitida.
[]	Classifico prazos e diferencio suspensão/interrupção.
[]	Conto em dias úteis, excluindo começo e incluindo vencimento.
[]	Aplico 20/12-20/01 e não confundo com recesso.
[]	Aplico DEJT no limite do M5.
[]	Sei prerrogativas e OJ 310.
[]	Diferencio conhecimento, execução e emolumentos.
[]	Sei art. 841: 48h + 5 dias.
[]	Sei que sumaríssimo não admite edital.
[]	Aplico Súmula 16 e portal eletrônico.
[]	Reconheço as quatro espécies de cartas.

14. LACUNAS / VERIFICAÇÃO FUTURA

- Código Gran: não identificado/validado internamente.
- Possível erro material: a F06 menciona “arts. 774, 775, 775-A e 756”, embora a sequência trabalhe o art. 776. Nenhuma correção silenciosa foi feita.
- Valores monetários: reproduzidos da fonte de 2022; exigem auditoria externa se forem usados como valores atuais.
- Processo eletrônico: atualização/ampliação reservada ao M6.
- Súmula 53: mantida porque consta da fonte, com a ressalva de superação prática indicada pela própria F06.
- Atualização normativa/jurisprudencial: não realizada nesta etapa por determinação de fidelidade à fonte.

15. NOTA DE FIDELIDADE

Este material preserva o conteúdo validado do M5 e foi reorganizado para estudo. As questões são autorais e apenas reproduzem temas, regras e pegadinhas do material-base, sem copiar enunciados das questões da apostila.

16. QUESTÕES OBJETIVAS - 10 QUESTÕES AUTORAIS

Marque a alternativa correta. As respostas e os comentários estão somente no final do PDF.

Questão 1

Um oficial pretende realizar penhora em feriado e sustenta que a publicidade dos atos processuais torna desnecessária qualquer autorização. À luz da disciplina trabalhada no M5, a conclusão correta é:

- A) A penhora é livre em qualquer dia e horário.
- B) A penhora em domingo ou feriado exige autorização expressa do juiz ou presidente.
- C) A autorização somente é necessária após as 20h.
- D) A penhora é absolutamente vedada em domingo ou feriado.
- E) A publicidade dos atos elimina qualquer restrição temporal.

Questão 2

Sobre atos, termos e formalização processual, assinale a alternativa compatível com a F06.

- A) A assinatura a rogo pode ocorrer sem testemunhas sempre que a parte estiver sem advogado.
- B) Somente o juiz pratica atos processuais.
- C) O art. 772, conforme trabalhado, admite assinatura a rogo diante de duas testemunhas quando houver impossibilidade justificada e ausência de procurador.
- D) A parte nunca pode consultar autos físicos sem advogado.
- E) O art. 781 proíbe certidões em processos sob sigilo de justiça em qualquer hipótese.

Questão 3

Qual alternativa distingue corretamente suspensão e interrupção do prazo?

- A) Na suspensão o prazo recomeça do zero; na interrupção continua do ponto em que parou.
- B) Ambas têm exatamente o mesmo efeito.
- C) Na suspensão a contagem fica congelada e depois prossegue; na interrupção a contagem recomeça.
- D) A suspensão somente existe em prazos judiciais.
- E) A interrupção nunca ocorre no processo do trabalho.

Questão 4

Uma decisão é disponibilizada no DEJT em determinado dia útil. Considerando apenas a sequência didática preservada da fonte, qual é a ordem correta?

- A) Disponibilização = publicação = início da contagem, no mesmo dia.
- B) Primeiro dia útil após a disponibilização = publicação; primeiro dia útil após a publicação = início da contagem.
- C) Publicação ocorre dois dias úteis após a disponibilização e a contagem no terceiro.
- D) A contagem sempre começa na data da disponibilização.
- E) O DEJT não repercute na contagem de prazos.

Questão 5

No processo do trabalho, dois litisconsortes possuem advogados de escritórios diferentes e pretendem prazo em dobro apenas por essa circunstância. Segundo o entendimento preservado no módulo:

- A) A dobra é obrigatória em qualquer processo.
- B) A dobra depende apenas de requerimento.
- C) A OJ 310 da SDI-1 afasta a aplicação da dobra do CPC por advogados distintos no processo do trabalho.
- D) A dobra só não se aplica à Fazenda Pública.
- E) A dobra existe apenas no PJe.

Questão 6

A parte alega feriado local no recurso, mas não junta inicialmente a comprovação. No regime da Súmula 385 conforme reproduzido na F06, o ponto central é:

- A) Feriado local jamais precisa ser comprovado.
- B) A comprovação é ônus da parte e a fonte registra possibilidade de concessão de 5 dias para saneamento quando o feriado foi alegado.
- C) A ausência de prova sempre torna o recurso tempestivo.
- D) O prazo para saneamento é de 48 horas.
- E) A comprovação só pode ocorrer por testemunhas.

Questão 7

Em processo de conhecimento há condenação e a parte vencida pretende recorrer. Segundo o M5, qual proposição é correta?

- A) Custas são irrelevantes para o recurso.
- B) A regra geral de custas é 2%, e havendo recurso o pagamento e a comprovação devem ocorrer dentro do prazo recursal.
- C) As custas somente podem ser pagas após o trânsito em julgado, mesmo com recurso.
- D) A base é sempre o valor da causa, qualquer que seja o resultado.
- E) O percentual geral é 5%.

Questão 8

Assinale a alternativa correta sobre execução, emolumentos e massa falida.

- A) Custas da execução seguem integralmente a regra de 2% do conhecimento.
- B) Emolumentos são suportados pelo juiz que expede o ato.
- C) A execução tem disciplina própria, emolumentos recaem sobre o requerente e a Súmula 86 diferencia a massa falida da empresa em liquidação extrajudicial.
- D) Massa falida e empresa em liquidação extrajudicial recebem o mesmo tratamento de deserção.
- E) O executado nunca responde por custas de execução.

Questão 9

Recebida a reclamação, a Secretaria deverá observar a dinâmica inicial descrita no art. 841 conforme trabalhado. Assinale a opção correta.

- A) A segunda via é remetida em 5 dias e a audiência pode ocorrer no dia seguinte.

- B) A segunda via é remetida em 48 horas e a audiência é designada para a primeira data desimpedida depois de 5 dias; no sumaríssimo não se admite edital.
- C) O edital é obrigatório no sumaríssimo.
- D) A notificação inicial só pode ocorrer por oficial de justiça.
- E) O prazo mínimo entre notificação e audiência é sempre 20 dias para qualquer reclamado.

Questão 10

Analise as assertivas: I. A Súmula 16 contém presunção relativa de recebimento em 48h após postagem. II. O portal eletrônico trabalha janela de até 10 dias corridos para consulta. III. Pedido expresso de publicação em nome de advogado específico é irrelevante segundo a Súmula 427. Assinale a alternativa correta.

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

GABARITO COMENTADO

Comentários objetivos, com foco na regra correta e na principal pegadinha.

Questão 1 - alternativa B

Comentário: A autorização expressa é a exceção que permite a penhora em domingo ou feriado. A principal pegadinha é confundir publicidade com liberdade irrestrita de tempo.

Questão 2 - alternativa C

Comentário: O módulo preserva os requisitos cumulativos da assinatura a rogo. A alternativa A retira a exigência das duas testemunhas e a justificativa.

Questão 3 - alternativa C

Comentário: A distinção conceitual é expressa no material. É uma pegadinha clássica inverter os efeitos.

Questão 4 - alternativa B

Comentário: O fluxo é disponibilização -> primeiro dia útil seguinte, publicação -> primeiro dia útil seguinte, início da contagem. O aprofundamento eletrônico fica no M6.

Questão 5 - alternativa C

Comentário: A OJ 310 é justamente o ponto de prova. A pegadinha é transportar automaticamente a regra do CPC para o processo trabalhista.

Questão 6 - alternativa B

Comentário: A fonte enfatiza o ônus de provar o feriado local e o período de 5 dias para saneamento no regime por ela explicado. A pegadinha é tratar a tempestividade como automática.

Questão 7 - alternativa B

Comentário: A fonte combina a regra de 2% com a necessidade de pagamento/comprovação dentro do prazo recursal. A base de cálculo varia conforme a hipótese.

Questão 8 - alternativa C

Comentário: A alternativa reúne três diferenças importantes: regime próprio da execução, emolumentos do requerente e distinção da Súmula 86. A pegadinha é equiparar liquidação extrajudicial à massa falida.

Questão 9 - alternativa B

Comentário: O fluxo central é 48h para remessa e quinquídio para audiência. O edital é vedado no sumaríssimo. Os 20 dias são hipótese privilegiada dos entes abrangidos, não regra geral.

Questão 10 - alternativa C

Comentário: I e II estão corretas. A III é falsa porque a Súmula 427 justamente atribui relevância ao pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, ressalvada a análise de prejuízo.